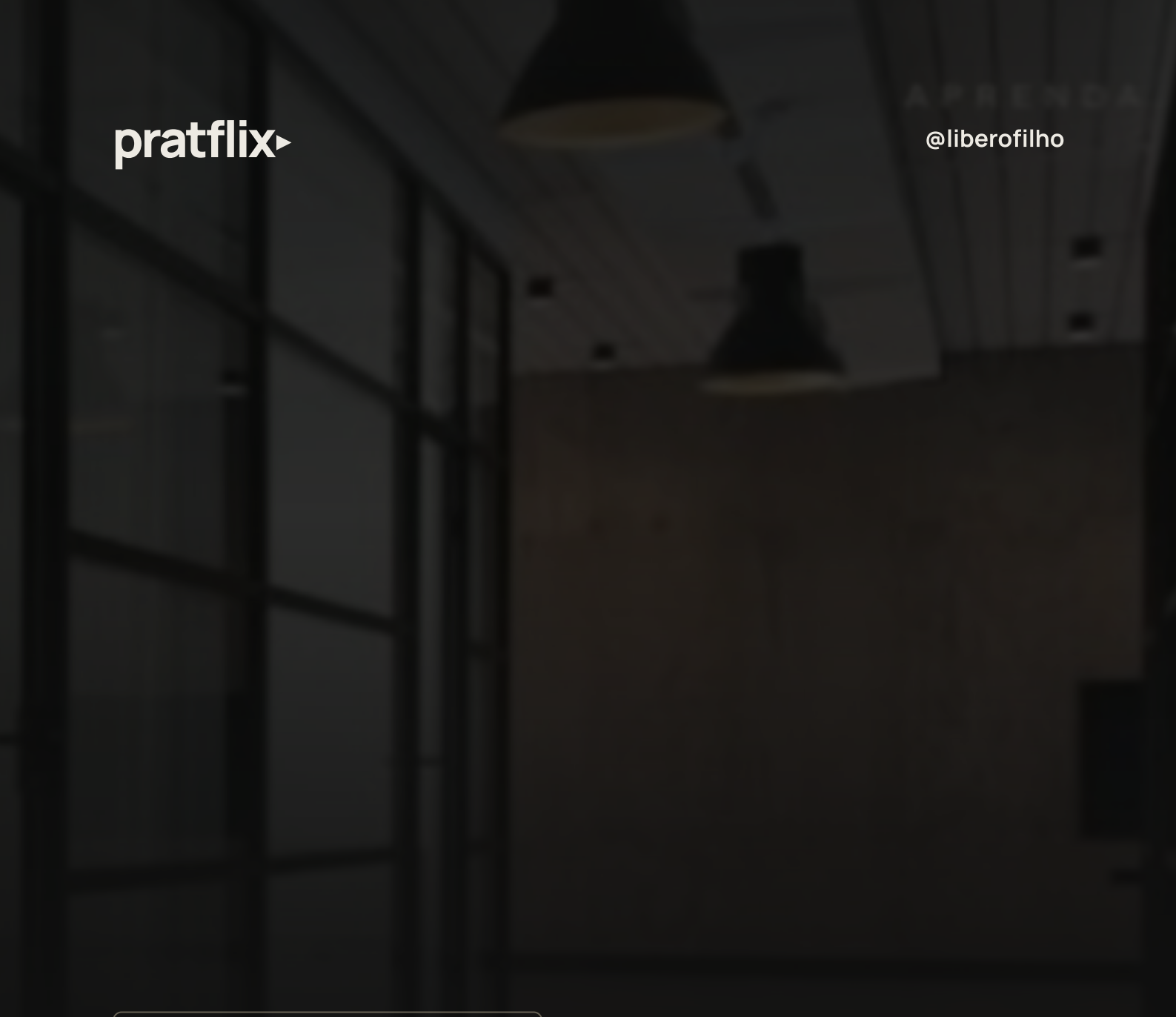


pratflix▸

@liberofilho

✦ PRATFLIX · MODELOS DE PEÇA

MODELOS DE PEÇA

Entenda a estrutura, adapte ao seu caso e revise antes de protocolar. 11 modelos comentados.

NESTE MATERIAL

11 MODELOS DE PEÇA

Cada modelo traz a estrutura comentada, como adaptar ao seu caso, o texto completo para preencher e um checklist antes de protocolar. Os campos [entre colchetes] são para trocar; as caixas “Orientação” não fazem parte da peça.

01	Petição inicial cível	CÍVEL
02	Contestação	CÍVEL
03	Ação de alimentos	FAMÍLIA
04	Obrigação de fazer contra plano de saúde	SAÚDE
05	Reclamação trabalhista	TRABALHO
06	Requerimento administrativo ao INSS	PREVIDENCIÁRIO
07	Mandado de segurança	PÚBLICO
08	Habeas corpus	CRIMINAL
09	Recurso inominado	CONSUMIDOR
10	Notificação extrajudicial	CÍVEL
11	Contrato de honorários	ESCRITÓRIO

pratflix▸

MODELO 01 DE 11 · CÍVEL

PETIÇÃO INICIAL CÍVEL

CPC, ART. 319

Para iniciar uma ação pelo procedimento comum.

A ESTRUTURA EM 8 PARTES

I Endereçamento
Juízo competente: **Vara Cível da Comarca de [cidade]**

II Qualificação das partes
Nome, estado civil, profissão, CPF/CNPJ, e-mail e endereço (art. 319, II)

III Dos fatos
Narrativa em ordem cronológica, com referência a cada documento

IV Do direito
Fundamentos jurídicos que ligam os fatos aos pedidos

V Da tutela de urgência
Se houver: probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300)

VI Dos pedidos
Certos e determinados, com as especificações (arts. 322 e 324)

VII Do valor da causa
Conforme o art. 292

VIII Das provas e da audiência
Provas que pretende produzir e opção pela audiência de conciliação (art. 319, VI e VII)

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Confira a competência**
   Foro e juízo mudam conforme a matéria, o valor e o domicílio.
2. **Troque todos os campos destacados**
   Busque por colchetes antes de finalizar.
3. **Ligue cada fato a um documento**
   Cite o documento logo após o fato: "(doc. 3)".

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [__] VARA CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

[NOME DO AUTOR], **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, inscrito(a) no CPF sob o nº **[____]**, endereço eletrônico **[e-mail]**, residente e domiciliado(a) em **[endereço completo com CEP]**, por seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), com escritório em **[endereço]**, onde recebe intimações, vem, respeitosamente, propor

AÇÃO DE [NOME DA AÇÃO]

pelo procedimento comum, em face de **[NOME DO RÉU]**, **[qualificação completa: nacionalidade, estado civil, profissão, CPF/CNPJ, e-mail e endereço]**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

[Narre os fatos em ordem cronológica, em parágrafos curtos, indicando o documento que comprova cada um: "Em [data], as partes celebraram contrato de **[____]** (doc. 2)".]

> ORIENTAÇÃO Separe o que foi narrado pelo cliente do que está comprovado em documento. Fato sem prova pede pedido de produção de prova.

II – DO DIREITO

[Apresente os fundamentos jurídicos que ligam os fatos aos pedidos: dispositivos legais, súmulas e precedentes aplicáveis.]

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

> ORIENTAÇÃO Use este tópico apenas se houver urgência. Demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

[Fundamentação da urgência.]

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão da tutela de urgência para **[____]**;

b) a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 334 do CPC **[ou: o autor manifesta desinteresse na audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC]**;

c) a procedência do pedido para **[descreva o pedido de forma certa e determinada]**;

d) a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85 do CPC).

V – DAS PROVAS

Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente **[documental, testemunhal e pericial]**.

VI – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R$ **[____]** (**[valor por extenso]**), nos termos do art. 292 do CPC.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/ **[UF]** nº **[____]**

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Endereçamento e competência conferidos
- [ ] Qualificação completa das partes
- [ ] Pedidos certos e determinados
- [ ] Valor da causa calculado
- [ ] Procuração e documentos anexados
- [ ] Custas ou pedido de gratuidade
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 02 DE 11 · CÍVEL

CONTESTAÇÃO

CPC, ARTS. 335 A 342

Para responder a uma ação no prazo de 15 dias úteis.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Endereçamento
Ao juízo do processo, com o número dos autos

II Síntese da inicial
O que o autor alega e pede, em poucos parágrafos

III Tempestividade
Termo inicial e contagem do prazo (art. 335)

IV Preliminares
As matérias do art. 337 que se aplicarem ao caso

V Do mérito
Impugnação especificada de cada fato (art. 341)

VI Das provas
Provas que pretende produzir

VII Dos pedidos
Acolhimento das preliminares e improcedência dos pedidos

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Leia a inicial com um marca-texto**
Marque cada fato que precisa ser impugnado.

2. **Não deixe fato sem resposta**
O fato não impugnado se presume verdadeiro (art. 341).

3. **Reúna toda a defesa agora**
Pela eventualidade, alegações não feitas na contestação tendem a precluir (art. 336).

4. **Troque todos os campos destacados**
Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [__] VARA CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

Processo nº [____]

[NOME DO RÉU], já qualificado(a) nos autos da ação de **[nome da ação]** que lhe move **[NOME DO AUTOR]**, por seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – SÍNTESE DA INICIAL

[Resuma, em poucos parágrafos, o que o autor alega e o que pede.]

II – DA TEMPESTIVIDADE

A presente contestação é tempestiva, pois apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 335 do CPC, contado de **[termo inicial: data da audiência de conciliação / do protocolo do pedido de cancelamento / da juntada do aviso de recebimento]**.

III – DAS PRELIMINARES

> ORIENTAÇÃO Verifique as matérias do art. 337 do CPC (incompetência, inépcia da inicial, ilegitimidade, falta de interesse, litispendência, coisa julgada, entre outras). Use apenas as cabíveis.

[Preliminar 1.]

IV – DO MÉRITO

[Impugne de forma especificada cada fato narrado na inicial (art. 341 do CPC) e apresente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.]

> ORIENTAÇÃO Toda a defesa deve ser apresentada agora (art. 336 do CPC). Se houver reconvenção, ela vem na própria contestação (art. 343 do CPC).

V – DAS PROVAS

Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente [____].

VI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) o acolhimento da(s) preliminar(es) arguida(s), com a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485 do CPC);

b) subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos;

c) a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85 do CPC).

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Prazo conferido em duas fontes
- [ ] Todas as preliminares cabíveis
- [ ] Cada fato da inicial impugnado
- [ ] Documentos anexados
- [ ] Pedido de provas
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 03 DE 11 · FAMÍLIA

AÇÃO DE ALIMENTOS

LEI 5.478/68 · CPC, ART. 53, II

Para pedir pensão alimentícia a filho, ex-cônjuge ou outro parente.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Endereçamento
Vara de Família do domicílio de quem pede os alimentos (CPC, art. 53, II)

II Qualificação
Alimentando representado ou assistido, e alimentante

III Do vínculo
Certidão de nascimento ou casamento que prova a obrigação

IV Das necessidades
Despesas de quem recebe: escola, saúde, moradia, alimentação

V Das possibilidades
Renda e sinais de padrão de vida de quem paga

VI Dos alimentos provisórios
Pedido de fixação inicial (Lei 5.478/68, art. 4º)

VII Dos pedidos e do valor da causa
Doze vezes a prestação mensal pedida (CPC, art. 292, III)

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Monte a planilha de despesas**
   Ela sustenta o valor pedido.
2. **Junte indícios da renda do alimentante**
   Contracheque, redes sociais, bens e atividade.
3. **Defina a forma de pagamento**
   Desconto em folha ou depósito, com dados bancários.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [___] VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

> ORIENTAÇÃO Foro do domicílio ou da residência de quem pede os alimentos (art. 53, II, do CPC).

[NOME DO ALIMENTANDO], **[menor impúbere / relativamente incapaz]**, nascido(a) em **[data]**, representado(a) **[ou assistido(a)]** por sua genitora **[NOME]**, **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, CPF nº **[_____]**, residentes em **[endereço]**, por seu advogado (procuração anexa), vem propor

AÇÃO DE ALIMENTOS

pelo rito da Lei nº 5.478/1968, em face de **[NOME DO ALIMENTANTE]**, **[qualificação]**, residente em **[endereço]**, **[empregado(a) de / local de trabalho, se conhecido]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DO VÍNCULO

O(A) autor(a) é filho(a) do réu, conforme certidão de nascimento anexa (doc. **[___]**).

II – DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO

[Descreva as despesas mensais: alimentação, moradia, escola, saúde, transporte, lazer. Anexe planilha e comprovantes.]

III – DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE

[Indique a renda do réu ou os sinais exteriores de riqueza: emprego, atividade, bens, padrão de vida.]

IV – DO DIREITO

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

V – DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS

Comprovado o vínculo, requer a fixação de alimentos provisórios desde o despacho inicial (art. 4º da Lei nº 5.478/1968).

VI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a fixação de alimentos provisórios em **[___% dos rendimentos líquidos do réu / R$ ____]**;

b) a citação do réu para a audiência de conciliação e julgamento;

c) a intimação do Ministério Público (art. 178, II, do CPC);

d) a procedência do pedido, fixando os alimentos definitivos em [____];

e) que o pagamento seja feito mediante **[desconto em folha, oficiando-se o empregador / depósito na conta (dados bancários)]**;

f) a concessão da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC);

g) a condenação do réu nas custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ [____], correspondente a doze prestações mensais pedidas (art. 292, III, do CPC).

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Certidão que prova o vínculo
- [ ] Planilha de despesas anexada
- [ ] Pedido de alimentos provisórios
- [ ] Valor da causa = 12 prestações
- [ ] Dados para pagamento
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 04 DE 11 · SAÚDE

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE

CDC · LEI 9.656/98 · SÚMULA 608/STJ

Quando o plano nega cobertura de tratamento, exame ou cirurgia.

A ESTRUTURA EM 6 PARTES

I Endereçamento
Juízo cível ou Juizado, conforme o valor e a complexidade

II Qualificação
Beneficiário e operadora (CNPJ)

III Dos fatos
Contrato, indicação médica e a negativa, com datas

IV Do direito
CDC aplicável ao contrato (Súmula 608/STJ, salvo autogestão) e Lei 9.656/98

V Da tutela de urgência
Laudo médico mostrando o risco da espera (CPC, art. 300)

VI Dos pedidos
Autorização e custeio, multa diária e, se for o caso, danos morais

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Confira se o plano é de autogestão**
   Muda a aplicação do CDC.
2. **Peça a negativa por escrito**
   A operadora deve informar o motivo.
3. **Use o relatório do médico**
   Com CID, urgência e o porquê da indicação.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [__] VARA CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

[NOME DO BENEFICIÁRIO], **[qualificação]**, beneficiário(a) do plano de saúde nº **[____]**, por seu advogado (procuração anexa), vem propor

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de **[NOME DA OPERADORA]**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº **[____]**, com sede em **[endereço]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DOS FATOS

[Contrato e data de adesão; diagnóstico (CID) e indicação médica do tratamento, exame ou cirurgia; pedido de autorização em (data), protocolo nº (____); negativa em (data) e o motivo informado pela operadora.]

II – DO DIREITO

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), salvo nos planos de autogestão.

[Fundamente com a Lei nº 9.656/1998, a cobertura obrigatória da doença, a indicação do médico assistente e, se for o caso, os critérios do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998 para procedimentos fora do rol da ANS. Aponte a abusividade da negativa (art. 51, IV, do CDC).]

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

A probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato, pelo relatório médico e pela negativa. O perigo de dano decorre de **[risco à saúde descrito no relatório médico]**. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão da tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie **[tratamento/procedimento]** no prazo de **[__]** horas, sob pena de multa diária de R$ **[____]** (art. 537 do CPC);

b) a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC);

c) a citação da ré;

d) a procedência do pedido, confirmando a tutela de urgência;

e) **[a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ ____]**;

f) a condenação da ré nas custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ **[____]**.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Carteirinha e contrato
- [ ] Relatório médico atualizado
- [ ] Negativa ou protocolo
- [ ] Pedido de tutela de urgência
- [ ] Multa diária pedida
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 05 DE 11 · TRABALHO

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

CLT, ART. 840, § 1º

Para cobrar verbas e direitos de uma relação de emprego.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Endereçamento
Vara do Trabalho de [cidade]

II Qualificação
Reclamante e reclamada

III Do contrato de trabalho
Admissão, função, salário, jornada e saída

IV Dos fatos e fundamentos
Um tópico por pedido

V Dos pedidos
Certos, determinados e com indicação de valor (art. 840, § 1º)

VI Requerimentos
Notificação, gratuidade e honorários de sucumbência

VII Valor da causa
Soma dos pedidos

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Liquide cada pedido**
   Pedido sem valor pode ser extinto (art. 840, § 3º).
2. **Confira a prescrição**
   Dois anos após a saída, cinco anos para trás.
3. **Organize os documentos por pedido**
   CTPS, contracheques, cartões de ponto, mensagens.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA [___] VARA DO TRABALHO DE [CIDADE/UF]

[NOME DO RECLAMANTE], **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, CPF nº **[____]**, CTPS nº **[____]**, PIS nº **[____]**, residente em **[endereço]**, por seu advogado (procuração anexa), vem ajuizar

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

pelo rito **[ordinário / sumaríssimo]**, em face de **[NOME DA RECLAMADA]**, CNPJ nº **[____]**, com sede em **[endereço]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DO CONTRATO DE TRABALHO

O(A) reclamante foi admitido(a) em **[data]**, na função de **[____]**, com último salário de R$ **[____]**, jornada de **[____]**, e o contrato terminou em **[data]**, por **[dispensa sem justa causa / pedido de demissão / outra modalidade]**.

II – [TÍTULO DO PEDIDO 1: ex. DAS HORAS EXTRAS]

[Fatos e fundamentos deste pedido.]

III – [TÍTULO DO PEDIDO 2]

[Fatos e fundamentos deste pedido.]

IV – DA JUSTIÇA GRATUITA

[Fundamente nos §§ 3º e 4º do art. 790 da CLT e junte declaração ou comprovante de renda.]

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de:

a) **[pedido 1]** – R$ **[____]**;

b) **[pedido 2]** – R$ **[____]**;

c) honorários advocatícios de sucumbência (art. 791-A da CLT) – **[___]**%.

Requer, ainda: a notificação da reclamada para comparecer à audiência e apresentar defesa; a concessão da justiça gratuita; e a produção de todas as provas em direito admitidas.

> ORIENTAÇÃO Os pedidos devem ser certos, determinados e com indicação de valor (art. 840, § 1º, da CLT).

Dá-se à causa o valor de R$ **[soma dos pedidos]**.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/ **[UF]** nº **[____]**

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Pedidos com valor
- [ ] Prescrição verificada
- [ ] CTPS e TRCT anexados
- [ ] Pedido de gratuidade, se cabível
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 06 DE 11 · PREVIDENCIÁRIO

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AO INSS

LEI 8.213/91

Antes de qualquer ação previdenciária, para pedir o benefício.

A ESTRUTURA EM 5 PARTES

I Identificação
Segurado, NIT e procurador

II Benefício requerido
Espécie e data de entrada pretendida

III Dos fatos
Períodos de trabalho e contribuição, com destaque para os controversos

IV Dos documentos
CNIS, CTPS, PPP, laudos, conforme o benefício

V Do pedido
Concessão e, se for o caso, reconhecimento de períodos

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Puxe o CNIS antes de tudo**
   Compare com a CTPS e marque as diferenças.
2. **Liste o que precisa ser comprovado**
   Período rural, especial ou sem registro.
3. **Guarde o protocolo**
   A data do requerimento importa para os atrasados.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, `[assim]`, são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE [CIDADE/UF]

> ORIENTAÇÃO O pedido é protocolado pelo Meu INSS ou pela central 135. Use este texto como requerimento anexo, com os documentos.

REQUERENTE: **[NOME]**, CPF nº **[____]**, NIT nº **[____]**, nascido(a) em **[data]**, residente em **[endereço]**, telefone **[____]**, e-mail **[____]**.

PROCURADOR: **[NOME DO ADVOGADO]**, OAB/**[UF]** nº **[____]** (procuração e termo de representação anexos).

REQUERIMENTO DE [ESPÉCIE DO BENEFÍCIO]

I – DO PEDIDO

O(A) requerente vem requerer a concessão de **[aposentadoria por ____ / benefício ____]**, com data de entrada do requerimento (DER) na data deste protocolo.

II – DOS FATOS

[Descreva os períodos de trabalho e contribuição. Destaque os períodos que não constam ou constam com erro no CNIS: atividade rural, especial, sem registro, recolhimentos em atraso.]

III – DOS FUNDAMENTOS

[Requisitos do benefício na Lei nº 8.213/1991, art. ____, e no Decreto nº 3.048/1999.]

IV – DOS DOCUMENTOS

a) documento de identificação e CPF;
b) extrato do CNIS;
c) CTPS (todas as páginas com registros);
d) **[PPP e LTCAT / autodeclaração e provas de atividade rural / laudos médicos]**;
e) procuração e termo de representação.

V – DOS REQUERIMENTOS

a) o reconhecimento dos períodos de **[____]**;
b) a análise de todos os documentos anexos;
c) **[a realização de justificação administrativa, se necessária]**;
d) que as exigências sejam comunicadas também ao procurador;
e) a concessão do benefício com efeitos desde a DER.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/**[UF]** nº **[____]**

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] CNIS conferido
- [ ] Documentos de cada período
- [ ] Procuração e termo de representação
- [ ] Protocolo salvo
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 07 DE 11 · PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

LEI 12.016/09

Contra ato ilegal de autoridade, com prova pronta, em até 120 dias.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Endereçamento
Competência definida pela autoridade coatora

II Impetrante
Qualificação completa

III Autoridade coatora e pessoa jurídica
Ambas indicadas (art. 6º)

IV Do ato coator e do prazo
Data da ciência e prazo de 120 dias (art. 23)

V Do direito líquido e certo
Demonstrado com prova pré-constituída

VI Da liminar
Fundamento relevante e risco de ineficácia (art. 7º, III)

VII Dos pedidos
Notificação, ciência ao órgão de representação, oitiva do MP e concessão da segurança

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Confirme que não depende de prova a produzir**
   Sem prova pronta, use outra via.
2. **Conte o prazo de 120 dias**
   A partir da ciência do ato.
3. **Identifique corretamente a autoridade**
   Erro aqui atrasa ou derruba o pedido.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) [FEDERAL / DE DIREITO] DA [___] VARA [CÍVEL / DA FAZENDA PÚBLICA] DE [CIDADE/UF]

> ORIENTAÇÃO A competência é definida pela autoridade coatora e pela pessoa jurídica a que ela pertence.

[NOME DO IMPETRANTE], **[qualificação completa]**, por seu advogado (procuração anexa), vem impetrar

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, contra ato do(a) **[CARGO DA AUTORIDADE COATORA]**, com endereço em **[____]**, vinculado(a) à **[PESSOA JURÍDICA]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DOS FATOS

[Descreva o ato coator, quem o praticou e a data em que o impetrante teve ciência dele.]

II – DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

O ato foi conhecido em **[data]**, estando a impetração dentro do prazo de 120 dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).

III – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

[Demonstre o direito com a prova documental anexa. O mandado de segurança não admite produção de provas.]

IV – DA LIMINAR

Há fundamento relevante e o ato impugnado pode resultar na ineficácia da medida, se concedida apenas ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), porque **[____]**.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão da liminar para **[____]**;

b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações em 10 dias (art. 7º, I);

c) a ciência do feito ao órgão de representação judicial da **[pessoa jurídica]** (art. 7º, II);

d) a oitiva do Ministério Público (art. 12);

e) a concessão da segurança para **[____]**, confirmando a liminar.

> ORIENTAÇÃO Não há condenação em honorários advocatícios no mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Dá-se à causa o valor de R$ [____].

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Prazo de 120 dias conferido
- [ ] Autoridade e pessoa jurídica indicadas
- [ ] Prova documental completa
- [ ] Pedido de liminar
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 08 DE 11 · CRIMINAL

HABEAS CORPUS

CF, ART. 5º, LXVIII · CPP, ARTS. 647 A 667

Contra prisão ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção.

A ESTRUTURA EM 6 PARTES

I Endereçamento
Tribunal ou juízo acima da autoridade coatora

II Impetrante e paciente
Qualificação

III Autoridade coatora
Quem praticou ou ameaça o constrangimento

IV Do constrangimento ilegal
Fatos e hipótese do art. 648 do CPP

V Do pedido liminar
Urgência e plausibilidade

VI Do pedido
Expedição de alvará de soltura ou salvo-conduto

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Identifique a hipótese do art. 648**
   Falta de justa causa, excesso de prazo, incompetência e outras.
2. **Junte a decisão atacada**
   E os documentos que mostram a ilegalidade.
3. **Seja objetivo**
   Quem julga lê muitos pedidos por dia.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE [UF]

> ORIENTAÇÃO Endereçamento ao tribunal quando a autoridade coatora for juiz de primeiro grau. Se a coação vier de delegado, o pedido vai ao juiz de primeiro grau.

[NOME DO IMPETRANTE], advogado(a), inscrito(a) na OAB/**[UF]** sob o nº **[____]**, com escritório em **[endereço]**, vem impetrar

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

em favor de **[NOME DO PACIENTE]**, **[qualificação]**, atualmente **[preso(a) em ____ / ameaçado(a) de prisão]**, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, contra ato do(a) MM. Juiz(a) de Direito da **[___]** Vara Criminal da Comarca de **[____]**, nos autos nº **[____]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DOS FATOS

[Narre a prisão ou a ameaça, a decisão atacada e as datas.]

II – DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

[Indique a hipótese do art. 648 do CPP: falta de justa causa, excesso de prazo, incompetência, cessação do motivo da coação, entre outras, e demonstre com os documentos anexos.]

III – DA LIMINAR

[Demonstre a plausibilidade do direito e o risco da demora.]

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão de liminar para **[expedir alvará de soltura em favor do paciente / suspender ____]**;

b) a requisição de informações à autoridade coatora;

c) a vista à Procuradoria de Justiça;

d) a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/**[UF]** nº **[____]**

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Decisão atacada anexada
- [ ] Hipótese do art. 648 indicada
- [ ] Pedido liminar
- [ ] Dados do paciente
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 09 DE 11 · CONSUMIDOR

RECURSO INOMINADO

LEI 9.099/95, ARTS. 41 A 43

Contra sentença do Juizado Especial Cível, em 10 dias.

A ESTRUTURA EM 4 PARTES

I Petição de interposição

Ao juízo que deu a sentença

II Tempestividade e preparo

Prazo de 10 dias e preparo em até 48 horas (art. 42)

III Razões à Turma Recursal

Síntese, fundamentos e pontos da sentença atacados

IV Dos pedidos

Conhecimento e provimento para reformar a sentença

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Lembre que há advogado obrigatório**
   No recurso, a parte precisa estar representada (art. 41, § 2º).
2. **Confira o preparo**
   Inclui as custas dispensadas em primeiro grau.
3. **Ataque os fundamentos da sentença**
   Um a um, com o trecho citado.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO [__] JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

Processo nº [____]

[NOME DO RECORRENTE], já qualificado(a) nos autos da ação que move em face de **[NOME DO RECORRIDO]**, por seu advogado, inconformado(a) com a sentença de **[ID / fls. ____]**, vem interpor

RECURSO INOMINADO

com fundamento no art. 41 da Lei nº 9.099/1995, requerendo seu recebimento e a remessa à Turma Recursal. Informa o recolhimento do preparo **[ou: requer a gratuidade da justiça]**.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/ **[UF]** nº [____]

RAZÕES DE RECURSO INOMINADO

Recorrente: [____]
Recorrido: [____]
Processo nº [____]

EGRÉGIA TURMA RECURSAL,
COLENDOS JULGADORES,

I – DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO

O recurso é tempestivo, interposto no prazo de 10 dias contado da ciência da sentença (art. 42 da Lei nº 9.099/1995). O preparo **[foi recolhido / será recolhido nas 48 horas seguintes à interposição]** (art. 42, § 1º).

II – SÍNTESE DA DEMANDA E DA SENTENÇA

[Resuma o pedido inicial e o que a sentença decidiu.]

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

[Ataque, um a um, os fundamentos da sentença, citando o trecho e mostrando o erro de fato ou de direito.]

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e [____].

ORIENTAÇÃO O recurso tem efeito apenas devolutivo; o efeito suspensivo pode ser pedido para evitar dano irreparável (art. 43).

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Prazo de 10 dias
- [ ] Preparo recolhido em 48 horas
- [ ] Trechos da sentença citados
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 10 DE 11 · CÍVEL

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

PRÁTICA CONTRATUAL

Para registrar um pedido formal antes de entrar com uma ação.

A ESTRUTURA EM 6 PARTES

I Notificante e notificado
Qualificação

II Dos fatos
O que aconteceu e qual obrigação não foi cumprida

III Da solicitação
O que se pede, de forma clara

IV Do prazo
Prazo razoável para resposta ou cumprimento

V Das consequências
Medidas que serão tomadas sem resposta

VI Local, data e assinatura
E forma de envio com comprovação de recebimento

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Escolha um envio com prova**
   Cartório, AR ou e-mail com confirmação.
2. **Use um tom firme e cordial**
   A notificação pode ser lida por um juiz depois.
3. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, `[assim]`, são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: **[NOME]**, **[qualificação]**, neste ato representado(a) por seu advogado **[NOME]**, OAB/**[UF]** nº **[____]**.

NOTIFICADO(A): **[NOME]**, **[qualificação]**, com endereço em **[____]**.

[Cidade], **[data]**.

Prezado(a) Senhor(a),

Pela presente, o(a) NOTIFICANTE vem, respeitosamente, NOTIFICÁ-LO(A) nos seguintes termos:

1. DOS FATOS

[Descreva a relação entre as partes e o que aconteceu, com datas.]

2. DA OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA

[Indique a cláusula contratual ou o dispositivo legal e o que deixou de ser cumprido.]

3. DA SOLICITAÇÃO

Diante disso, solicita que, no prazo de **[__]** dias contados do recebimento desta, Vossa Senhoria **[descreva exatamente o que deve ser feito]**.

4. DAS CONSEQUÊNCIAS

O não atendimento no prazo indicado levará à adoção das medidas judiciais cabíveis. Esta notificação serve também para constituí-lo(a) em mora (art. 397, parágrafo único, do Código Civil).

> ORIENTAÇÃO Mantenha um tom firme e cordial. A notificação pode ser lida por um juiz depois.

Atenciosamente,

[NOME DO NOTIFICANTE / DO ADVOGADO]
[OAB/UF nº ____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Prazo definido
- [ ] Comprovante de recebimento
- [ ] Cópia guardada
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.

pratflix▸

MODELO 11 DE 11 · ESCRITÓRIO

CONTRATO DE HONORÁRIOS

LEI 8.906/94 · CED-OAB, ARTS. 48 A 50

Antes de começar qualquer serviço.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Partes
Cliente e advogado ou sociedade

II Objeto e escopo
Serviço contratado e o que não está incluído

III Honorários
Valor, forma e datas de pagamento

IV Despesas
Custas, deslocamentos e quem paga

V Honorários de sucumbência
Pertencem ao advogado (Lei 8.906/94, art. 23)

VI Rescisão
Como cada parte pode encerrar e o que é devido

VII Foro
Comarca para dúvidas sobre o contrato

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Use a delimitação de escopo da biblioteca**
   O escopo vira a cláusula de objeto.
2. **Confira a tabela da seccional**
   Ela serve de referência para o valor.
3. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, `[assim]`, são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: **[NOME]**, **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, CPF nº **[____]**, residente em **[endereço]**, e-mail **[____]**.

CONTRATADO(A): **[NOME DO ADVOGADO / DA SOCIEDADE]**, inscrito(a) na OAB/**[UF]** sob o nº **[____]**, com escritório em **[endereço]**.

As partes acima ajustam o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O(A) CONTRATADO(A) prestará ao(à) CONTRATANTE os seguintes serviços: **[descreva o serviço de forma precisa, ex.: ajuizamento e acompanhamento de ação de ____ em primeira instância]**.

Parágrafo único. Não estão incluídos neste contrato: **[recursos aos tribunais, cumprimento de sentença, ações conexas, diligências fora da comarca]**, que dependerão de novo ajuste.

CLÁUSULA 2ª – DOS HONORÁRIOS

Pelos serviços, o(a) CONTRATANTE pagará o valor de R$ **[____]** (**[por extenso]**), da seguinte forma: **[à vista / entrada de R$ ____ e ____ parcelas de R$ ____, com vencimento em ____]** **[e/ou ____% sobre o proveito econômico obtido]**.

CLÁUSULA 3ª – DAS DESPESAS

Custas, taxas, perícias, cópias e deslocamentos correm por conta do(a) CONTRATANTE, mediante prestação de contas.

CLÁUSULA 4ª – DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Os honorários de sucumbência pertencem ao(à) CONTRATADO(A), sem prejuízo dos honorários contratados (arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994).

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE

Fornecer documentos e informações verdadeiras e completas, manter seus dados de contato atualizados e comunicar qualquer fato novo relacionado ao objeto.

CLÁUSULA 6ª – DA REVOGAÇÃO E DA RENÚNCIA

Em caso de revogação do mandato ou de renúncia, são devidos os honorários proporcionais ao trabalho realizado, observado o Código de Ética e Disciplina da OAB.

CLÁUSULA 7ª – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **[____]** para dirimir questões relativas a este contrato.

E, por estarem de acordo, assinam o presente em duas vias.

[Cidade], **[data]**.

[CONTRATANTE]

[CONTRATADO(A)] – OAB/[UF] nº [____]

Testemunhas:

1. [Nome e CPF]
2. [Nome e CPF]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Escopo claro
- [ ] Forma de pagamento definida
- [ ] Assinatura das partes
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.